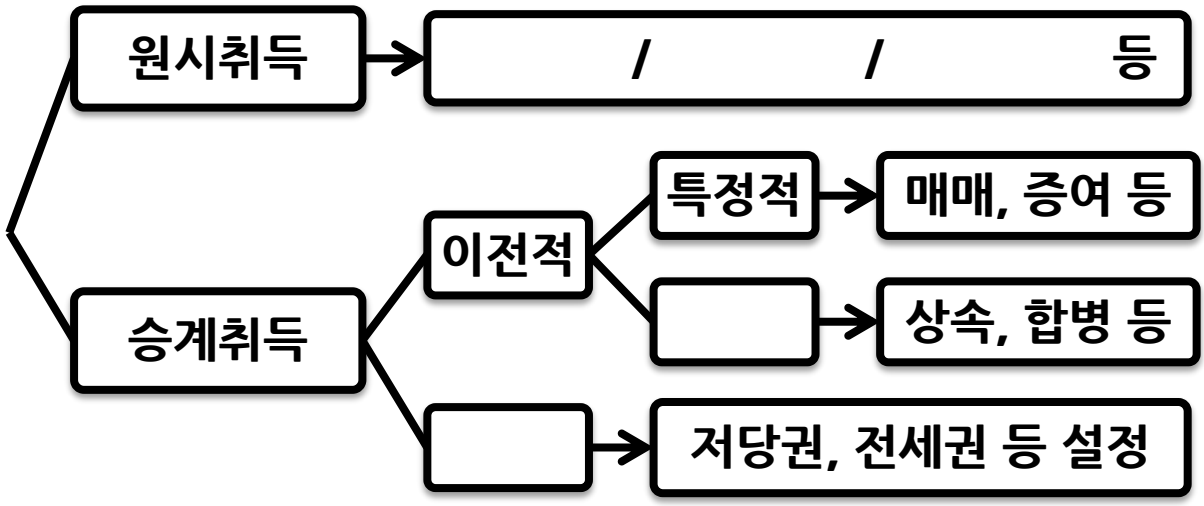
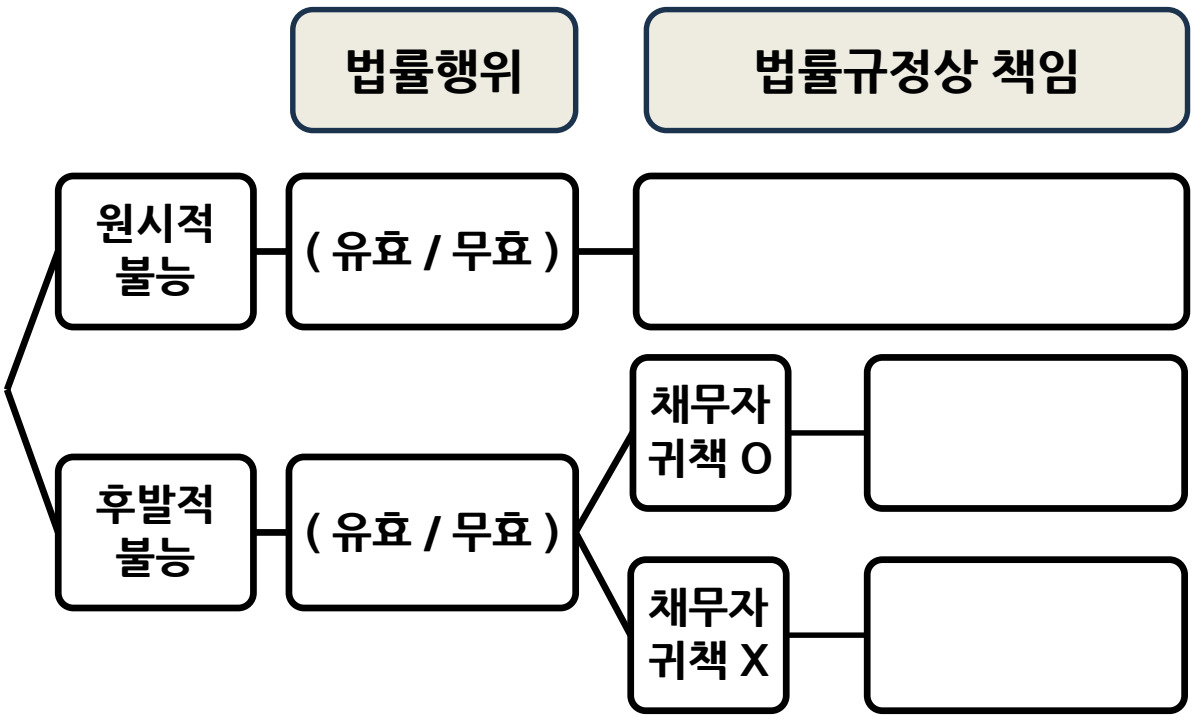
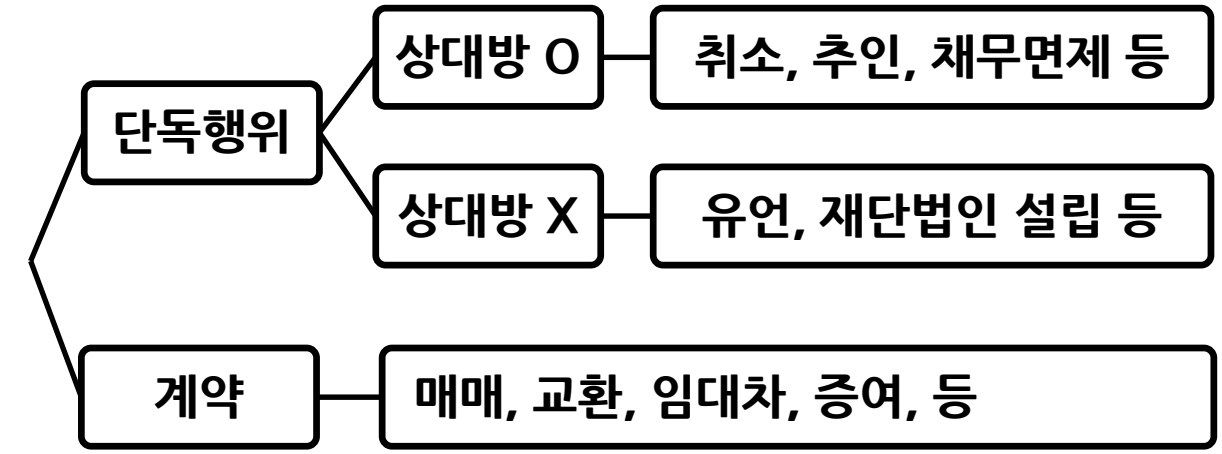
권리취득의 분류

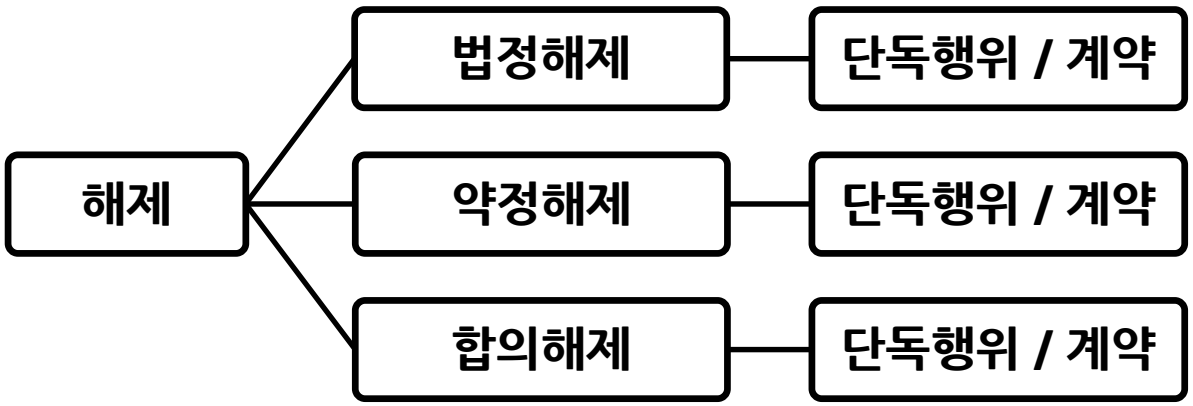


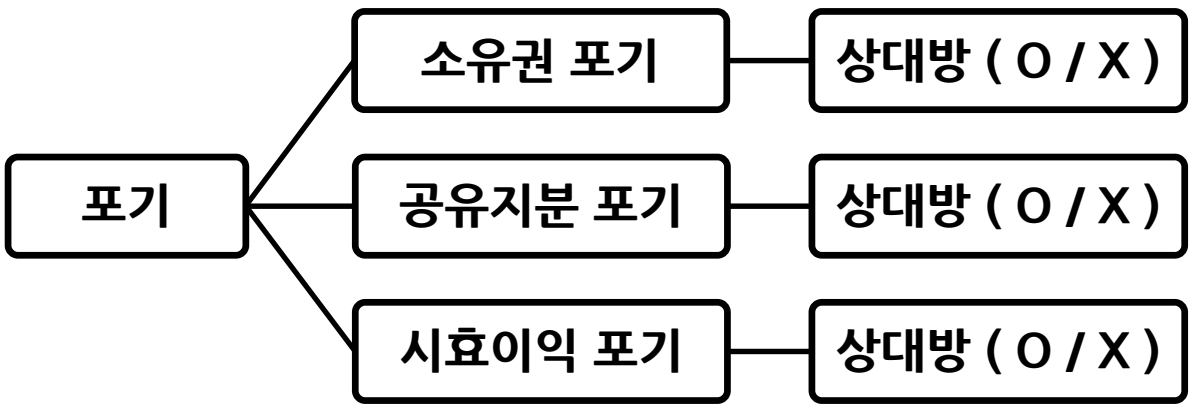
법률행위 목적의 불능



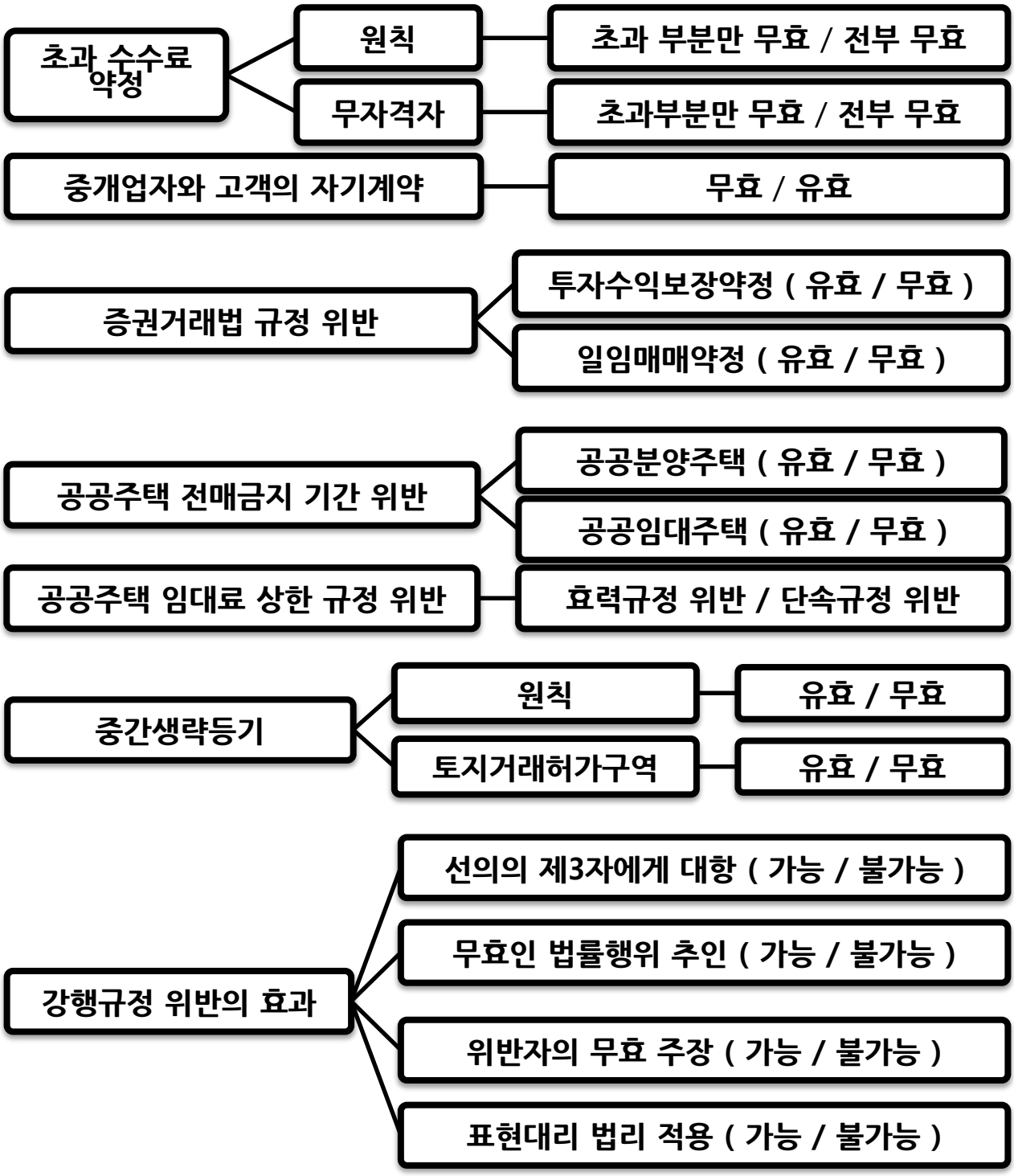
법률행위의 종류


단독행위
상대방 O
취소, 추인, 채무면제 등
상대방 X
유언, 재단법인 설립 등
계약
매매, 교환, 임대차, 증여, 등


해제
법정해제
단독행위 / 계약
약정해제
단독행위 / 계약
합의해제
단독행위 / 계약


포기
소유권 포기
상대방 (O / X)
공유지분 포기
상대방 (O / X)
시효이익 포기
상대방 (O / X)

강행규정의 분류 및 효과


초과 수수료 약정
원칙
초과 부분만 무효 / 전부 무효
무자격자
초과부분만 무효 / 전부 무효
중개업자와 고객의 자기계약
무효 / 유효
증권거래법 규정 위반
투자수익보장약정 (유효 / 무효)
일임매매약정 (유효 / 무효)
공공주택 전매금지 기간 위반
공공분양주택 (유효 / 무효)
공공임대주택 (유효 / 무효)
공공주택 임대료 상한 규정 위반
효력규정 위반 / 단속규정 위반
중간생략등기
원칙
유효 / 무효
토지거래허가구역
유효 / 무효
강행규정 위반의 효과
선의의 제3자에게 대항 (가능 / 불가능)
무효인 법률행위 추인 (가능 / 불가능)
위반자의 무효 주장 (가능 / 불가능)
표현대리 법리 적용 (가능 / 불가능)

반사회적 행위 판례

- 첩계약 관련
  - 첩관계 종료를 해제조건으로 증여 — 무효 / 유효
  - 첩관계를 단절하면서 생활비 지급 — 무효 / 유효
- 도박 관련
  - 도박, 도박채무 변제약정, 도박채무 충당 — 무효 / 유효
  - 도박 채권자에게 대리권 수여하는 행위 — 무효 / 유효
- 진술대가
  - 허위 진술의 대가 지급 약정 — 무효 / 유효
  - 진정한 진술
    - 상당한 수준 초과 — 무효 / 유효
    - 상당한 수준 이내 — 무효 / 유효
- 성공보수
  - 변호사 아닌 자에게 지급하기로 한 약정 — 무효 / 유효
  - 변호사
    - 형사사건 — 무효 / 유효
    - 민사사건 — 무효 / 유효

동기의 불법 — (or) 경우 무효

농지에 대한 임대차 계약 — (반사회적 행위 / 강행규정 위반) 무효

허위의 근저당권 설정 행위 — (반사회적 행위 / 통정허위표시) 무효

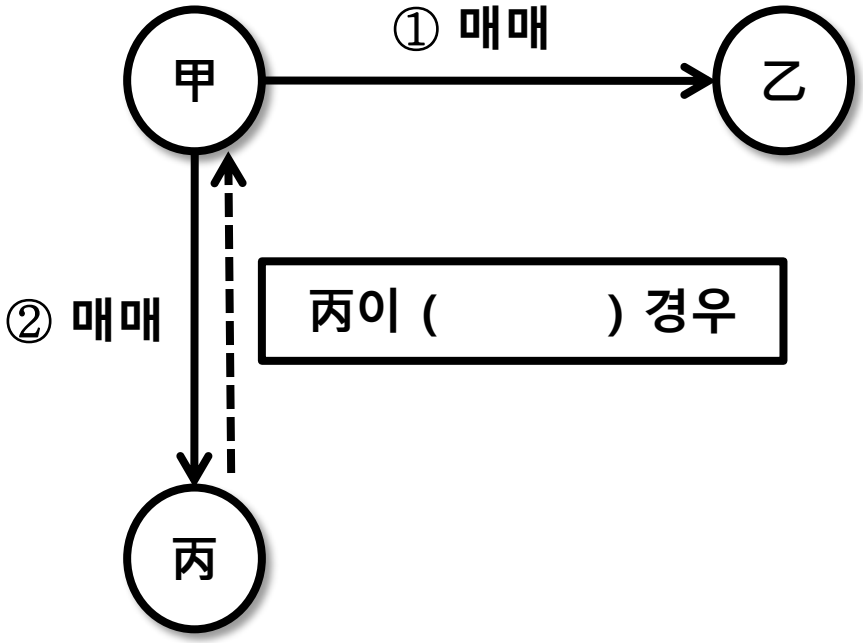
비자금 또는 뇌물을 (수수하는 행위 / 임치하는 행위) 무효

전통사찰 주지직 (거래 행위 / 거래를 알고 한 임명행위) 무효

연수목적 (있는 경우 / 없는 경우) 퇴사시 파견 경비 반환약정 무효

법률행위의 성립과정에 강박이 사용 된 경우 — 무효 / 취소

무효인 이중매매 의 법률관계



등기의 유효성

丙명의의 등기는 丙이 (악의인 경우 / 적극가담 한 경우) 무효

丙으로부터 전득한 자의 등기는 (선의 / 악의)인 경우 무효

등기청구권

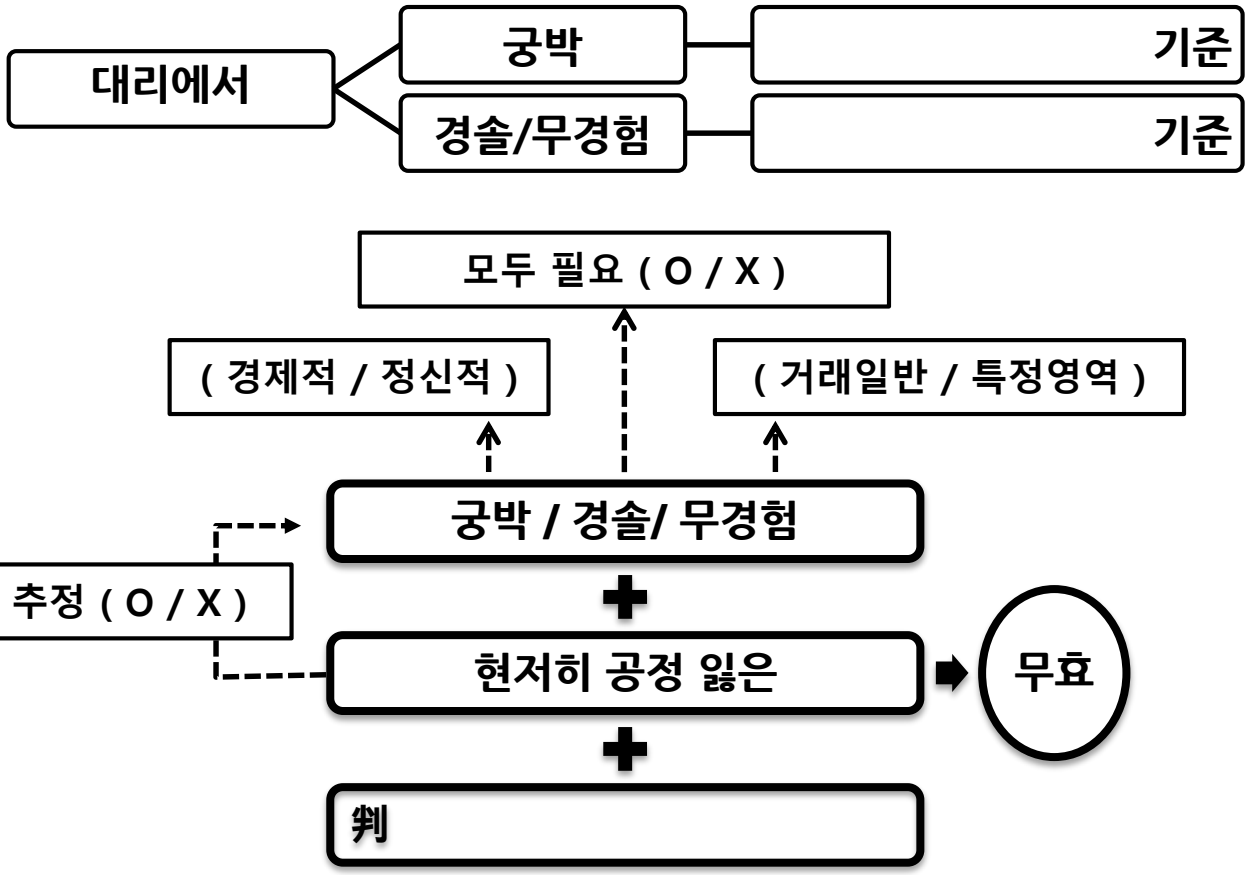
甲은 丙에게 말소등기청구 (가능 / 불가능)

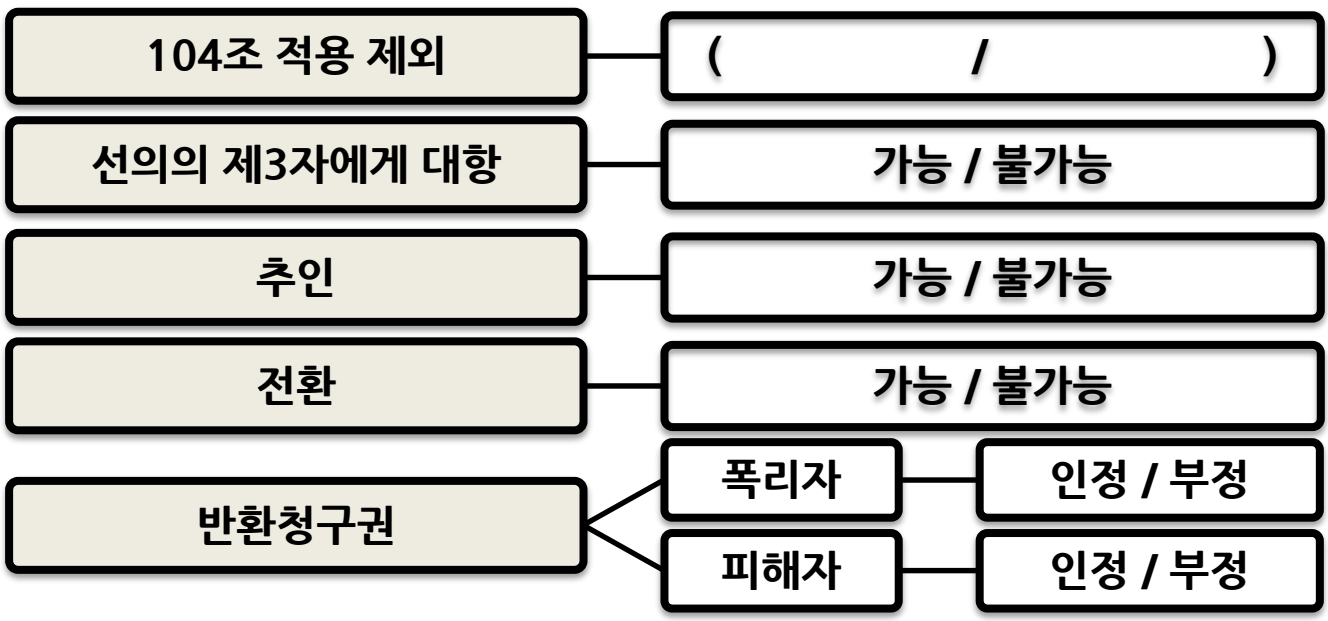
乙은 甲에게 이전등기청구 (가능 / 불가능)

乙은 丙에게 직접 등기청구 (가능 / 불가능)

乙은 丙에게 甲을 대위하여 등기청구 (가능 / 불가능)

불공정한 법률행위 조문과 판례





의사표시 관련 주요 판례

비진의표시 관련 판례

- 진의란 (어떤 의사표시를 하려는 생각 / 마음속에서 바라는 사항)
- 강박에 의하여서 나마 증여를 하기로 한 경우 비진의표시 (적용 / 부적용)
- 제3자를 채무자로 하여 체결한 대출 약정에 비진의표시 (적용 / 부적용)
- 공무원의 사직서 제출행위에 비진의표시 (적용 / 부적용)

통정허위표시 관련 판례

- 제3자 명의 대출 약정은 (원칙적으로 / 채권자가 양해한 경우) 무효
- 통정허위표시의 제3자는 (선의 / 악의)로 추정
- 제3자가 자신의 선의를 입증 / 무효주장자가 제3자의 악의 입증
- 허위표시의 제3자가 보호받기 위해서 (선의 / 선의 무과실) 필요

사기 강박 관련 판례

- 의사결정의 자유가 박탈될 정도의 강박에 의한 행위는 (무효 / 취소)
- 상대방의 (대리인 / 피용자)는 제3자 사기의 제3자에 해당하지 않음
- 사기와 담보책임이 경합한 경우 (선택적 / 중첩적)으로 행사 가능
- 사기에 의한 취소를 (하고 / 하지 않고) 손해배상청구 가능

착오에 의한 의사표시

- 동기의 착오
  - 동기가 (표시된 / 합의된) 경우 취소 가능
  - 상대방으로부터 유발된 동기의 착오 취소 가능
- 중요부분 착오
  - 토지 매매에서 (현황 / 경계 / 시가 / 지적) 착오
  - 보증계약에서 주채무자의 (동일성 / 자력) 착오

- 표의자에게 경과실 만 있는 경우 취소 (가능 / 불가능)
- 표의자에게 중과실 있는 경우 원칙적 취소 (가능 / 불가능)
- 표의자의 중과실을 상대방이 알고 이용한 경우 취소 (가능 / 불가능)

- 중요부분 착오는 (표의자 / 상대방)이 중과실은 (표의자 / 상대방) 입증
- 중요부분 착오는 (취소를 하려는 자가 / 취소를 저지하려는 자가) 입증
- 표의자의 중대한 과실은 법률행위의 (유효 / 무효) 주장자가 입증

- 경과실 있는 자가 취소한 경우 손해배상 책임 발생 (O / X)
- 착오와 사기가 경합한 경우 원칙적으로 선택 (가능 / 불가능)
- 착오와 담보책임이 경합하는 경우 선택 (가능 / 불가능)
- 계약을 해제한 후에 착오를 이유로 취소 (가능 / 불가능)